

1500647-28.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Laudier Henrique Pedrosa Ferreira

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

LAUDIER HENRIQUE PEDROSA FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 5 de novembro de 2021, por volta das 16 horas, na avenida Horst Frederico João ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1500647-28.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500647-28.2021.8.26.0569

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Laudier Henrique Pedrosa Ferreira

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

LAUDIER HENRIQUE PEDROSA FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 5 de novembro de 2021, por volta das 16 horas, na avenida Horst Frederico João Heer, 4594, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo e vendeu 2 (duas) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, com peso líquido de 0,9g (nove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (pág. 168), o Advogado nomeado para patrocinar sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 174/176).

Recebida a denúncia (pág. 179/180), o réu foi citado (pág. 202).

Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis, uma testemunha do Juízo, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ). Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da

denúncia (pág. 226/230), ao passo que a Defesa requereu a absolvição do réu por falta de provas (pág. 235/237).
É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 10, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 12/14, pelo laudo toxicológico de pág. 140/142, bem como pelo estudo de caso para ação preventiva de pág. 157/166.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Sob o crivo do contraditório, o guarda civil Sérgio Henrique Garbo Pagni narrou que recebeu informação, por meio do monitoramento urbano, de que um indivíduo trajando bermuda e boné adentrava e saía de um terreno baldio por diversas vezes, oportunidade em que se agachava, pegava algo e retornava, realizando transação típica de tráfico com diversas pessoas que por ali passavam. Relatou que optou pela abordagem de Laudier, que ostentava as mesmas características indicadas na notícia, o qual trazia consigo a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais). Com o outro indivíduo abordado, Adão, averiguou que possuía a importância R\$ 20,00 (vinte reais). Alegou que bem próximo ao local da abordagem localizou 02 (duas) porções de cocaína, as quais Laudier alegou não serem de sua propriedade. Aduziu que naquela ocasião Adão relatou que teria comprado droga do acusado mas, diante da abordagem, não houve tempo hábil para que recebesse o entorpecente do réu. Asseverou que com o apoio do canil foram localizadas 5 (cinco) porções de maconha, que estavam a aproximadamente 20 (vinte) metros do local da abordagem, em uma calha de recuo de garagem, e ambos negaram a propriedade desta droga.

No mesmo sentido foram as declarações do seu colega de farda, o guarda civil Cassiano Ricardo Emídio.

A testemunha do juízo Adão da Silva Pessoa narrou que passou pelo local do fato a fim de adquirir entorpecente, oportunidade em que foi abordado pelos guardas civis. Aduziu que trazia consigo a importância de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), e que já havia separado a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) para aquisição de droga. Asseverou que a abordagem ocorreu antes que pudesse solicitar entorpecente para qualquer pessoa no local. Esclareceu que, quanto a versão apresentada em solo policial, afirma que imputou o tráfico à Laudier pois foi ameaçado pelos guardas civis, os quais disseram que iam “jogar tudo em cima dele” caso não o fizesse. Narrou ser usuário de cocaína, e que o local da abordagem é uma “biqueira”.

Em seu interrogatório, o réu negou a prática delitiva. Disse que é usuário de entorpecentes e que no dia de sua abordagem trazia consigo a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais), a qual seria utilizada para adquirir droga. Quanto às imagens juntadas aos autos, explicou que era “amigo de uso” das pessoas que passavam por ali, e que apenas compartilhava entorpecente com elas, mas que não o comercializava.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Dele se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, que o réu realizava o tráfico de drogas.

Vale consignar que a versão oferecida pelo acusado não encontrou respaldo no conjunto probatório, tendo em vista o relato seguro e coeso dos guardas civis. Ademais, a testemunha do juízo afirmou que se dirigiu ao local para adquirir entorpecentes, e nas imagens juntadas a pág. 158/166 é possível ver claramente o acusado dirigindo-se até o terreno, pegando algo e efetuando a troca com várias pessoas que passaram por ali.

Consigno, por fim, que depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, mormente quando seguros e harmônicos, gozam de inegável valor probatório. Neste sentido:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente

falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes." (RT 411/266)

Assim, a condenação de Laudier pelo delito de tráfico é medida que se impõe, não merecendo respaldo as considerações defensivas.

Passo à dosimetria das penas.

Com exceção da condenação certificada a pág. 62, relativa aos autos 0002314-97.2013.8.26.0248, que ensejará o reconhecimento da reincidência, Laudier não ostenta outros antecedentes desabonadores. Portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes e, conforme já consignado, há condenação certificada a pág. 62 que demonstra a reincidência específica do acusado, de forma que aumento as penas de 1/3, resultando elas em 06 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão e em 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, já que há prova da reincidência do acusado, torno as penas definitivas em 06 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno LAUDIER HENRIQUE PEDROSA FERREIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, estes fixados no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Reincidente, Laudier deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mas não havendo motivos, ao menos nestes autos, a ensejar a sua custódia cautela, concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Oficie-se ao IIRGD.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor do Advogado nomeado, intimando-o da expedição.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 12 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA